



LP : 2C 192 760 0786 6



14881889:31:47:16:TF1

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
5 avenue de la Paix - Simone Veil
67000 STRASBOURG
Tél. 03 67 34 67 65 - www.cbfassocies.com

Reçu le 29/09/2025

ME PATARD PIEDMONT
SCP CBF ASSOCIES
5 AV DE LA PAIX SIMONE VE
67000 STRASBOURG

COURBEVOIE, le 25 septembre 2025

Nos Références :

Client : 996644000 INFRA

Contrat : FT8490600

Date jugement 15/09/2025

Sauvegarde**Objet : Revendication de matériels Art.L624-9 Code de commerce et R 624-13**

Maître,

Notre locataire

INFRA

2 RUE DU NORD CS 80066
67800 BISCHEIM
Code SIREN : 314583543

a été déclaré en **Sauvegarde** par jugement rendu le 15/09/2025

Nous vous avons interrogé sur la poursuite du contrat de financement n° FT8490600, en cours au jour du jugement d'ouverture, conformément à l'article L622-13 du Code de commerce.

Cependant, s'agissant d'un contrat non publié et conformément aux art.L624-9 et R624-13 du Code de commerce, **nous revendiquons** entre vos mains **la propriété du matériel financé :**

MAC BOOK AIR APPLE MBA 13.6 SPG/10 / MBA 13.6 SPG/10C GPU**N°SERIE : TX2XJJ76D9****MAC BOOK PRO APPLE MBP 16Go / MBP 16Go LN9H4WNX3L VMXYG5XC****F6 Y619VC622M****N°SERIE : CD71J6RQ1V****MAC BOOK PRO APPLE MBP 16 SG/12C/1 / MBP 16 SG/12C/19C GPU****/16G/1T-BEL****N°SERIE : V4GXQ730JN****MAC BOOK PRO APPLE MBP 16 SG / MBP 16 SG****N°SERIE : YMW5P4YRLX**

Vous voudrez bien reconnaître notre droit de propriété sur le bien, et acquiescer à notre demande en revendication.



A défaut d'acquiescement de votre part dans le délai imparti, nous saisissons Monsieur le Juge-Commissaire d'une requête en revendication.

Dans l'hypothèse où le contrat est poursuivi, notre locataire gardera la possession du bien durant l'exécution du contrat.

Veillez agréer, Maître, l'expression de notre parfaite considération.

CAROLE BRUZZI
Tél. 0146147424
Mail : recvt-procoll@cmleasing-fr

PJ : copie du contrat



CM-CIC Leasing Solutions, désignée sous le sigle CCLS - Société de financement agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Société de courtage d'assurances inscrite à l'ORIAS sous le numéro 07 022 823 (www.orias.fr) - Société par Actions Simplifiée au capital de 193 179 258 euros - Siège social : Tour D2 - 17 bis, place des Reflets - 92988 Paris La Défense Cedex - France - RCS Nanterre 352 862 346 - N° TVA intracommunautaire FR 54 352 862 346 - Site internet : www.ccls-leasing.fr. CCLS est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

CONDITIONS PARTICULIERES

Paris La Défense, le 02/05/23

REFERENCE FT8490600 - 1

LOCATAIRE		DOMICILIATION							
Nom (Société): INFRA CREATIVE WORKSHOP Adresse: 2 RUE DU NORD 67800 BISCHHEIM SIREN : 314583543 Nom (Dirigeant/Exploitant):		Ci-joint le Mandat SEPA à retourner dûment complété et signé accompagné d'un Relevé d'Identité Bancaire en original (RIB).							
OBJET DE LA LOCATION (MATERIEL)		FOURNISSEUR(S)							
Références et état du ou des Matériel(s) : Voir Annexe 1 Selon la facture et les n° de série établis par le(s) Fournisseur(s) Réf. Devis/Commande :		APPLE RETAIL STRASBOURG 31 PL KLEBER 67000 STRASBOURG SIREN : 483209383							
CONDITIONS DE LA LOCATION		ECHEANCIER (hors assurances)							
Durée de la location : 36 mois (plus période intercalaire) Terme des loyers : A échoir Mode de paiement : Prélèvement TVA au taux en vigueur : Date de livraison estimée : Jour d'échéance des Loyers périodiques : ____ (à défaut le premier jour de la période civile) Primes d'assurances (cf. Conditions Générales) d'un montant mensuel indicatif de : Assurance Décès / PTIA: 12,97 * Assurance Décès / PTIA + ITT / IP: 22,31 * Assurance Dommages Matériel: 28,04 Frais de dossier : 0,00 euros H.T. Primes d'assurance non soumises à TVA. *Primes facturées seulement si une adhésion est signée à part.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Loyers</th> <th>Montant du loyer H.T</th> <th>Fréquence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>2.103,25</td> <td>Trimestriel</td> </tr> </tbody> </table>		Loyers	Montant du loyer H.T	Fréquence	12	2.103,25	Trimestriel
Loyers	Montant du loyer H.T	Fréquence							
12	2.103,25	Trimestriel							
IMPORTANT : Les termes de loyers seront majorés des taxes applicables.									
Les montants du Contrat sont exprimés en EUROS.									



CONDITIONS SPECIALES

Le Contrat est formé des Conditions Générales ci-jointes que le Locataire déclare avoir lues et acceptées, et des Conditions Particulières susvisées ainsi que de l'Annexe le cas échéant. En apposant sa signature sur les Conditions Particulières, le Locataire consent expressément aux Conditions Générales et le cas échéant à l'Annexe. Il certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci.

Le BAILLEUR

CCLS

e-Signed by Pierre SALZMAN
on 31-05-2023 05:45 GMT

Le LOCATAIRE

Date : mai 02, 2023

Nom et Prénom du Signataire :

Qualité :

Adresse Email : c

Signature et Cachet commercial:

e-Signed by I
on 02-05-2023 13:33 GMT

Option d'adhésion aux assurances Décès / Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) / Incapacité Temporaire Totale (ITT) - Invalidité Permanente (IP)

Ces assurances facultatives ont pour objet de couvrir l'assuré bénéficiant d'un financement consenti par CCLS.

Assurer son financement permet à l'assuré de se protéger financièrement en cas de Décès, Perte totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail et Invalidité Permanente.

Si vous souhaitez souscrire à une assurance sur la personne, contactez votre interlocuteur commercial CCLS pour qu'il recueille vos besoins lors d'un entretien et vous fasse une proposition.



Préambule : - DEFINITIONS ET OBJET DU CONTRAT :

Dans les présentes conditions générales (les « Conditions Générales »), et dans les conditions particulières (les « Conditions Particulières ») signées par le Locataire, les termes employés avec une majuscule auront le sens défini ci-après :

Bailleur : désigne CM-CIC Leasing Solutions

Contrat : désigne le contrat de location opérationnelle formé par les Conditions Particulières signées par le Locataire et les présentes Conditions Générales.

Contrat de Vente : désigne le bon de commande ou toute forme de contrat aux termes duquel le Fournisseur vend le Matériel au Bailleur.

Fournisseur : désigne le fournisseur qui a vendu le Matériel objet du Contrat au Bailleur.

Locataire : désigne le locataire partie au Contrat et désigné dans les Conditions Particulières. **Loyer(s)** : désigne les loyers payables par le Locataire aux dates et pour les montants décrits aux Conditions Particulières.

Matériel : désigne le matériel décrit dans les Conditions Particulières ; il est précisé que le terme « Matériel » recouvre tant l'équipement proprement dit objet du Contrat de Vente que tout(s) logiciel(s) ou accessoire(s) désigné(s) aux Conditions Particulières ou intégré(s) à l'équipement.

Prestataire : désigne le prestataire choisi le cas échéant par le Locataire en vue de faire assurer une ou des Prestation(s) sur le Matériel.

Prestation(s) : désigne le recours librement déterminé par le Locataire avec le Prestataire de son choix à des services de maintenance et/ou tout autre service.

Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Bailleur fera l'acquisition auprès du Fournisseur du Matériel choisi par le Locataire aux fins de le louer au Locataire ; il est précisé que l'intervention du Bailleur se limite à l'acquisition et à la location du Matériel à l'exclusion de toute obligation concernant la maintenance, l'exploitation ou l'entretien du Matériel. Le présent préambule fait partie intégrante du Contrat.

Article 1 - CHOIX DU LOCATAIRE

1.1. Choix du Matériel, du Fournisseur et de la durée de location : Le Locataire, agissant en qualité de mandataire du Bailleur, a choisi sous sa seule responsabilité le Matériel, objet du Contrat, chez le Fournisseur de son choix, en fonction de ses propres besoins d'utilisateur, sans aucune intervention du Bailleur, société de financement. Le Locataire a également choisi librement la durée de la location du Matériel. Cette durée est fixée aux Conditions Particulières et est irrévocable.

1.2. Autres Prestations :

1.2.1. Lorsque le Locataire a recours à un ou plusieurs Prestataire(s) assurant une ou des Prestation(s), celles-ci sont librement déterminées avec le Fournisseur ou tout autre(s) Prestataire(s) qu'il a librement choisi(s). Le Locataire peut ainsi souscrire tout contrat en vue de faire assurer par un tiers ces autres Prestations. Le coût de ces Prestations sera à la charge du Locataire.

1.2.2. Dans ce cas, le Bailleur, s'il en a reçu mandat par le Prestataire, prélèvera et/ou facturera le montant des Prestations en même temps que les Loyers qui lui sont dus et ce, jusqu'à l'expiration ou la résiliation du Contrat ou du contrat de Prestation.

1.2.3. En toutes circonstances, le mandat du Bailleur se limite à la facturation et/ou l'encaissement du montant de la Prestation et à son reversement au Prestataire. Toutefois, en cas de non-paiement de ce montant, quels que soient les termes du contrat de Prestation, les stipulations de l'article 3.4 ci-dessous s'appliquent en cas de recouvrement dudit montant pour le compte du Prestataire.

1.2.4. Si le contrat de Prestation passé entre le Locataire et le Prestataire prévoit une indexation de la Prestation, le Bailleur ne fera que répercuter à la demande du Prestataire ladite indexation. Les contestations éventuelles qui pourraient naître à ce sujet seront à débattre directement entre le Locataire et le Prestataire hors la présence du Bailleur qui ne fait qu'exécuter son mandat.

1.2.5. Le Bailleur est tiers au contrat de Prestation conclu entre le Locataire et le Prestataire. En conséquence, le Locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du (des) Prestataire(s) pour obtenir l'exécution de la Prestation convenue entre eux, sans l'intervention du Bailleur. Ainsi, la responsabilité du Bailleur ne pourra être recherchée pour quelque cause que ce soit du fait des Prestations effectuées par le Prestataire qui reste seul responsable vis-à-vis du Locataire. En cas de litige entre le Locataire et le Prestataire entraînant la disparition du contrat de Prestation, celle-ci sera sans incidence sur le Contrat si (i) le contrat de Prestation n'était pas une condition déterminante à la conclusion du Contrat et/ou (ii) l'exécution du Contrat n'a pas été rendue impossible du fait de cette disparition, le Locataire pouvant continuer à utiliser le Matériel malgré une telle disparition et (iii) dans la mesure où le Bailleur n'avait pas connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble au moment de la conclusion du Contrat. Dans ces circonstances, le Locataire ne pourra refuser le paiement des Loyers dus au titre de la location, aucune caducité du Contrat ne pouvant être invoquée par le Locataire.

1.3. Acquisition et location du Matériel par le Bailleur : Aux fins de louer le Matériel au Locataire, le Bailleur s'engage à :

(i) dès la constitution des garanties demandées, commander auprès du Fournisseur le Matériel choisi par le Locataire ou à ratifier la commande du Matériel effectuée par le Locataire auprès du Locataire ;

(ii) acquérir le Matériel, en payer le prix et le donner en location au Locataire selon les termes du présent Contrat

Le Bailleur n'aura pas d'autres obligations que celles décrites aux (i) et (ii) ci-dessus. Le Locataire déclare qu'il utilisera le Matériel à des fins d'activité professionnelle.

Article 2 - LIVRAISON

2.1. Réception par le Locataire : Le Matériel est livré aux frais et risques et sous la responsabilité du Locataire. En qualité de mandataire du Bailleur, le Locataire, tenu d'une obligation de résultat, exécute, à ses frais, l'obligation de prendre livraison du Matériel, objet de la location. Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 2.3., le Locataire peut refuser la livraison du Matériel que pour le seul motif de sa non-conformité ; à cet effet le Locataire reconnaît qu'aussitôt le Matériel livré il l'inspectera et notifiera au Bailleur le moindre défaut dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la date d'expédition qui figure sur la facture du Fournisseur. En absence de notification de la part du Locataire, il sera considéré comme l'ayant accepté sans restriction ni réserve.

2.2. Paiement du Fournisseur : Passé le délai de vingt (20) jours, le Locataire autorise le Bailleur à régler au Fournisseur dès que celui-ci lui présente la facture.

2.3. Livraison non-conforme : En cas de non-livraison à la date limite prévue comme en cas de refus du Matériel pour non-conformité, le Locataire donne dès à présent au Bailleur, qui ne peut être tenu d'aucune responsabilité, la faculté d'annuler la commande et de résilier le Contrat. Dans ce cas, le Locataire rembourse au Bailleur, à première demande de sa part formulée par lettre simple, les acomptes que celui-ci a pu verser au Fournisseur, augmentés des frais de dossier fixés forfaitairement à 0,5% du montant des acomptes payés avec un minimum de trois cents (300) euros H.T. et un plafond de cinq mille (5000) euros H.T. ainsi que des intérêts sur les sommes avancées au taux de 1,5%

par mois, tout mois commencé étant dû en entier. En tout état de cause, le Locataire s'engage à garantir le Bailleur contre toute action du Fournisseur par suite de l'annulation de la commande et/ou du refus de prendre livraison du Matériel. En cas de livraisons échelonnées, les stipulations qui précèdent s'appliquent au(x) seul(s) Matériel(s) non-livré(s) à la date prévue dans le Contrat (lorsqu'une telle date y est prévue).

2.4. Recours contre le Fournisseur : Le Locataire pourra exercer contre le Fournisseur tous recours ou actions découlant du non-respect de toute convention passée par lui avec le Fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du Contrat, ces conventions étant en tout état de cause inopposables au Bailleur. Le Contrat constitue, avec la demande de crédit-bail exprimée par le Locataire (que ce soit directement ou par l'intermédiaire du Fournisseur), l'unique source des droits et obligations des parties.

2.5. Date de prise d'effet de la location : La location prend effet à l'expiration du délai défini aux Articles 2.1. et 2.2. ci-dessus ou à la date de signature par le Locataire de l'avis de livraison Fournisseur ou de réception Locataire selon le cas.

Article 3 - LOYERS - MODALITES DE REGLEMENT

3.1. Loyers et révision des Loyers : Les Loyers mentionnés aux Conditions Particulières sont calculés sur la base du prix dû au Fournisseur et des conditions de paiement convenues avec lui par le Locataire, et sont donc révisés en cas de variation du prix du Matériel ou de ces conditions de paiement entre la date de signature du Contrat par le Locataire et la date de paiement. En outre, si la livraison du Matériel intervient plus d'un (1) mois après la date de signature du Contrat par le Locataire, toute augmentation supérieure ou égale à 10 points de base de l'indice ci-après (l'« Indice »), entre les deux dates de référence suivantes, à savoir (i) la date de signature du Contrat par le Locataire et (ii) la date d'échéance du premier Loyer, entraîne de plein droit la variation corrélative des Loyers par application dudit Indice aux Loyers. Dans le cas où le paiement du Loyer serait à terme échu ou décalé, la date prise en compte au titre du (ii) est celle à laquelle le premier Loyer aurait été exigible s'il avait été à terme à échoir. L'Indice est calculé comme suit : A étant le taux de rendement secondaire des emprunts du secteur privé à plus de sept (7) ans (PRLT) publié le dernier jour ouvré (à l'exception du samedi) de la semaine calendaire précédant chaque date de référence (la « Semaine »), sur le site internet de la Banque de France et calculé suivant les règles du Comité de Normalisation Obligatoire ; B étant la moyenne arithmétique des taux EURIBOR 12 mois publiés chaque jour ouvré de la Semaine (à l'exception du samedi). L'Indice (I) est obtenu par application de la formule suivante :

$$I = \frac{(A + B)}{2}$$

Les Loyers revenant au Bailleur, déterminés comme indiqué ci-dessus, restent fixes pendant toute la durée de la location sauf variation du taux de la T.V.A. ou plus généralement du régime fiscal de l'opération. Dans ces hypothèses, le Bailleur est autorisé de plein droit, sans formalité préalable, à pratiquer les ajustements de Loyers correspondants. En cas de livraisons échelonnées, les Loyers dus sont calculés au prorata de la valeur du ou des Matériels livrés par rapport à celle de l'ensemble du Matériel devant être livré.

3.2. Exigibilité : Un premier loyer (le « Loyer Intercalaire ») est exigible à la date de prise d'effet de la location. Le Loyer Intercalaire couvre, *pro rata temporis*, la période (« Période Intercalaire ») courant de la date de prise d'effet jusqu'au jour de paiement du premier Loyer Périodique. Sauf accord contraire des parties, le premier des autres Loyers (« Loyers Périodiques ») est dû le premier jour ouvré à la date indiquée aux Conditions Particulières. A défaut de Période Intercalaire, le premier Loyer Périodique est exigible à la date de prise d'effet de la location. En cas de livraisons échelonnées, les Loyers Périodiques sont déterminés en fonction de la valeur du ou des Matériel(s) livré(s) par rapport à celle de l'ensemble du Matériel et le Loyer Intercalaire concernant tout Matériel livré après la première Période Intercalaire est alors calculé *pro rata temporis* sur la période courant de la date de prise d'effet de sa location jusqu'à l'échéance suivante du Loyer Périodique des Matériels déjà livrés. Toute période commencée, quelle qu'elle soit, est due en totalité. Des frais pour la mise en place du Contrat seront payables avec le premier Loyer, selon le tarif du Bailleur en vigueur lors de la signature de celui-ci.

3.3. Prélèvement sur compte bancaire : Afin de procéder au paiement de toutes sommes dues au titre des présentes ainsi que le cas échéant des Prestations et/ou de toute prime d'assurance, le Locataire autorise le Bailleur ou un mandataire de son choix à effectuer des prélèvements sur son compte et à aviser l'établissement domiciliaire. A cet effet, il signe et remplit un mandat de prélèvement Sepa. Le Locataire s'engage à maintenir en vigueur ledit mandat Sepa pendant toute la durée de la location. Tout transfert à un autre établissement est soumis à l'autorisation préalable du Bailleur, tous frais de transfert étant à la charge du Locataire. En cas d'autorisation du Bailleur, le transfert demandé par le Locataire prendra effet (i) à compter de la première échéance locative suivant la date d'autorisation lorsque celle-ci tombe plus de quinze (15) jours calendaires après ladite autorisation ou (ii) à compter de la deuxième échéance locative suivant la date d'autorisation lorsque celle-ci tombe moins de quinze (15) jours calendaires après ladite autorisation. En cas de paiement par un autre moyen autorisé par le Bailleur, les Loyers et toutes sommes dues sont portables et non quérables.

3.4. Défaut de paiement : Sans préjudice de la résiliation du Contrat prévue à l'Article 8, tout défaut de paiement même partiel d'un Loyer et de toute autre somme due au titre du contrat pourra, si bon semble au Bailleur, entraîner de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétables. Ces intérêts sont calculés sur le montant H.T. de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de trois fois le taux d'intérêt légal par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Le Bailleur aura droit également, en application de la réglementation du Code de Commerce, à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros H.T.

Article 4 - INSTALLATION ET JOUISSANCE DU MATERIEL

4.1. Installation : L'installation, la mise en ordre de marche, la fourniture de tous les accessoires et éléments complémentaires nécessaires incombent au Locataire. La responsabilité du Bailleur ne pourrait être en aucun cas engagée en cas de modifications ou adjonctions au Matériel. Le déplacement du Matériel doit être effectué conformément aux instructions du Fournisseur.

4.2. Respect de la réglementation : Le Locataire s'engage à se conformer à toute réglementation relative, notamment, à la détention, à la garde, au transport, à l'installation et à l'utilisation du Matériel ainsi qu'aux indications du Fournisseur. Le Locataire est seul responsable des infractions aux dispositions légales relatives à la protection juridique des logiciels. Le Bailleur donne tous pouvoirs au Locataire pour effectuer et satisfaire à toutes obligations légales et réglementaires du propriétaire mises à la charge du Locataire par le Contrat. A la livraison, le Locataire s'engage également à vérifier que conformément à la réglementation relative aux données personnelles, le



Matériel acquis ne contient aucune de ces données. Si tel est le cas, il s'engage auprès du bailleur à effectuer le processus d'effacement décrit dans l'article 10.3.

Article 5 - RESPONSABILITES ET RECOURS

En raison de la nature financière du Contrat, le Locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le Fournisseur et le Matériel décharge le Bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit Matériel par dérogation expresse aux dispositions des articles 1720 et suivants du Code civil. A cet effet, le Bailleur transfère au Locataire, qui accepte, les garanties légales et contractuelles qu'il tient du Contrat de Vente intervenu avec le Fournisseur et lui donne mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir, si besoin est, la résolution du Contrat de Vente du Matériel. Le Bailleur, n'intervenant que dans le cadre d'un contrat de financement, celui-ci n'est pas producteur ou distributeur au sens de l'article R.543-174 du Code de l'environnement. En conséquence, le Locataire fera son affaire avec le Fournisseur du financement et de l'organisation de l'enlèvement et du traitement des déchets issus du Matériel. A cet égard, le Locataire s'oblige à veiller au strict respect des dispositions des articles R.543-172 et suivants du Code de l'environnement et assume avec le Fournisseur toutes responsabilités en cas de non-respect de ces dispositions. Toute disposition contraire est inopposable au Bailleur. Dans le cas où un quelconque évènement aurait conduit le Locataire à remplacer le Matériel par un équipement identique ou équivalent, le Locataire s'engage à communiquer dans les meilleurs délais au Bailleur le numéro IMEI (Internationale Mobile Equipment Identity) et le numéro de série du nouvel équipement objet du Contrat ou le numéro de série de tout nouvel équipement s'il n'est pas identifiable par un numéro IMEI. Le Bailleur pourra demander à tout moment au Locataire, qui devra répondre à première demande, la production et l'envoi de tout document permettant de justifier le changement de Matériel objet du Contrat. Dans le cas où le Contrat est résilié consécutivement à la résolution ou l'annulation du Contrat de Vente, pour quelque cause que ce soit, le Locataire ayant choisi le Matériel et le Fournisseur comme indiqué ci-dessus doit régler au Bailleur une indemnité H.T. égale à dix pour cent (10 %) du montant total des Loyers, majorée de tous frais engagés au titre de la location. En outre, le Locataire est solidairement tenu avec le Fournisseur du remboursement au Bailleur du prix d'acquisition du Matériel majoré des intérêts. Le Locataire renonce à tout recours contre le Bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du Matériel ou vice caché. Le Locataire s'interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer le paiement de ses Loyers, s'abstenir de les acquitter, en réduire le montant, ou opérer toute compensation. Tous les frais nécessités par l'utilisation et l'entretien du Matériel sont à la charge exclusive du Locataire qui renonce à tous droits à diminution de Loyer ou à indemnisation, même si l'indisponibilité du Matériel pour quelque raison que ce soit devait durer plus de vingt-et-un (21) jours.

Article 6 - PROPRIETE

Le Locataire ne peut concéder aucun droit réel sur le Matériel : il ne peut le céder, le donner en gage ou nantissement ; il doit aviser immédiatement le Bailleur en cas de saisie, en prenant toutes mesures pour la sauvegarde du Matériel. Si une saisie du Matériel a lieu, le Locataire doit faire diligence pour en obtenir la mainlevée à ses frais. Il ne peut ni le prêter, ni le sous-louer sans l'autorisation expresse et préalable du Bailleur.

Article 7 - RESPONSABILITE CIVILE - RESPONSABILITE DOMMAGES ET PERTE DU MATERIEL - ASSURANCE SINISTRES

7.1. Responsabilités : A compter de la date de mise à disposition du Matériel, le Locataire, en qualité de détenteur du Matériel loué et de gardien de son comportement comme de sa structure, est responsable de tous dommages causés par ce Matériel à des personnes ou à des biens, que ces dommages résultent d'un vice de construction, d'un défaut de montage ou de toute autre cause provenant de son emploi. A compter de la date de transfert des risques du Matériel par le fournisseur au Bailleur, le Locataire sera responsable de tous les risques de détérioration ou de perte et/ou de destruction partielle ou totale du Matériel, quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure.

7.2. Assurances :

7.2.1 Assurance pour compte du Locataire : Le Contrat de location est systématiquement assorti d'une assurance sur le Matériel souscrite par le Bailleur pour son propre compte et pour compte du Locataire, sauf justification par le Locataire, dans les conditions mentionnées ci-après, de l'existence d'une assurance. L'assurance souscrite par le Bailleur couvre les dommages ou la perte financière, selon la nature du Matériel. Les garanties et exclusions du contrat d'assurance pour compte ainsi que les modalités de déclaration des sinistres seront adressées au Locataire avec le Contrat de location signé par le Bailleur ou mis à sa disposition sur l'Espace Client. Le Locataire s'engage expressément à payer au Bailleur toutes les primes et sommes dues au titre de cette assurance pour compte. Toute variation de la taxe d'assurance sera répercutée sur le montant des primes. En cas de non-paiement de prime à bonne date, le Contrat de location pourra être résilié, conformément à l'article « Résiliation » ci-dessous.

7.2.2 Existence d'une assurance souscrite par le Locataire : Lorsque le Locataire a déjà souscrit personnellement toute police d'assurance, adaptée à la nature du Matériel, il devra faire parvenir au Bailleur, au plus tard au jour de la livraison, l'attestation d'assurance et/ou les polices d'assurance dudit Matériel couvrant les risques visés ci-dessous à savoir : (i) d'une part, sa responsabilité civile en tant que détenteur et gardien utilisateur du Matériel, couvrant le risque des personnes transportées le cas échéant, le Bailleur devant bénéficier de la qualité d'assuré additionnel avec renonciation à recours, (ii) d'autre part, les risques de bris de machine, vol, incendie, explosion, dégâts des eaux, marchandises transportées ou, si le Matériel est constitué de véhicules terrestres à moteur ou d'équipements agricoles, industriels, de BTP ou de manutention, le montant correspondant à l'indemnité de résiliation due telle que prévue à l'article « Résiliation » ci-dessous. Les polices ci-dessus prévues doivent être souscrites par le Locataire auprès d'une compagnie notoirement solvable et demeurer en vigueur jusqu'à la restitution effective du Matériel au Bailleur pour les montants adaptés à la nature du Matériel et pour un montant au moins égal en ce qui concerne l'assurance dommages à la somme mentionnée à l'article 7.3 en cas de sinistre total. Cette police devra obligatoirement stipuler que :

- le Locataire agit tant en son nom qu'au nom et pour le compte du Bailleur-propriétaire entre les mains duquel doivent être versées toutes indemnités dues au titre de l'assurance dommages et perte financière ;
 - la compagnie s'oblige, en cas de modification, résiliation, annulation ou non renouvellement de la police, à en informer préalablement le Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le Locataire s'engage à transmettre une attestation d'assurance à jour sur demande du Bailleur. Le Locataire demeure en toute circonstance seul responsable du maintien des polices qu'il a souscrites personnellement pendant toute la durée du Contrat de location. L'absence de communication par le Locataire des polices ou des attestations n'implique, de la part du Bailleur, ni responsabilité, ni renonciation à quelque droit ou recours que ce soit.
- 7.2.3 Autres Assurances :** Par ailleurs, il est laissé à l'initiative du Locataire de souscrire à ses frais toute police d'assurance complémentaire qu'il jugerait utile. Le Locataire pourra adhérer aux assurances facultatives (Décès, Incapacité) proposées par le Bailleur directement ou par l'intermédiaire d'une société de courtage d'assurances. Le

Locataire donne alors mandat au Bailleur, qui l'accepte et l'exécute à titre c souscrire pour son compte et/ou celui de la personne à assurer le bén assurances facultatives conformément aux options choisies.

7.3. Sinistres : Le Locataire avise immédiatement le Bailleur de tout sinistre survenu au Matériel ou provoqué par celui-ci et s'oblige à faire toute déclaration et/ou formalité requise dans les délais prévus par la réglementation auprès de tout assureur concerné ("l'Assureur") et des autorités compétentes.

En cas de sinistre partiel, le Locataire doit assurer à ses frais la remise en état du Matériel. En tout état de cause, il doit payer régulièrement les Loyers. Le montant de la franchise est à la charge du Locataire. En cas de sinistre total, établi par rapport d'expert désigné par l'Assureur, le Contrat de location est résilié de plein droit à la date du sinistre. Le Locataire demeure en tout état de cause gardien, à ses frais, du bien sinistré. Quelle que soit la cause du sinistre, le Locataire est immédiatement redevable envers le Bailleur d'une indemnité H.T. égale au montant total des Loyers restant dus à la date du sinistre, majorée de la valeur résiduelle H.T. du Matériel. Cette indemnité sera, le cas échéant, diminuée des sommes que le Bailleur aurait reçues de l'Assureur au titre de ce sinistre total. En cas de vol de véhicule, le Contrat de location continue pendant le délai réglementaire d'un mois. Ce délai écoulé, le Contrat de location est résilié et l'indemnité prévue ci-dessus est exigible.

Article 8 - RESILIATION

8.1. Le Contrat pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, sans accomplir de formalité judiciaire, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 8.2 a) ci-dessous, et sans mise en demeure préalable dans les cas visés au 8.2 b) ci-dessous.

8.2. Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur dans les cas suivants : a) en cas de non-paiement d'un seul Loyer ; si l'une quelconque des informations fournies par le Locataire ou l'une quelconque des déclarations faites au titre du présent Contrat se révèle inexacte au moment où elle a été faite ; en cas de non-respect par le Locataire des engagements pris en application des dispositions obligatoires imposées au Bailleur par la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme tel qu'indiqués à l'article 17 ; b) en cas de disparition ou diminution des garanties et sûretés consenties ; de saisie ou vente du Matériel loué, de la dissolution du Locataire, ainsi que dans le cas prévu par l'article L. 622-13 du Code de commerce après renonciation du mandataire judiciaire à poursuivre le Contrat ; de cession amiable ou forcée du fonds de commerce du Locataire ou cessation de son activité pendant plus de trois mois ; de changement de nature juridique, financière ou autre concernant la structure, l'actionnariat, les statuts, les activités ou les biens du Locataire et susceptible d'influer défavorablement sur l'activité, le patrimoine ou la situation économique ou financière du Locataire ou sa capacité à exécuter ses obligations au titre du Contrat.

8.3. Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Locataire, en cas d'inexécution par le Bailleur de ses engagements au titre du Contrat tels que visés à l'article 1.3 ci-dessus, quinze (15) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Bailleur et restée infructueuse.

8.4. La résiliation entraîne l'obligation pour le Locataire de restituer immédiatement et à ses frais le Matériel en un lieu désigné par le Bailleur aux conditions prévues à l'article 10.

8.5. Le Bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des Loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du Matériel, le paiement :

- a/ en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation H.T. égale au montant total des Loyers H.T. postérieurs à la résiliation ; et
- b/ pour assurer la bonne exécution du Contrat, d'une pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation.

Article 9 - OPTIONS EN FIN DE LOCATION

9.1. Modalités : Le Locataire, soixante (60) jours avant la date d'expiration de la location, doit notifier au Bailleur sa volonté de se porter acquéreur du Matériel ou de le restituer à cette date. A défaut de notification, le Locataire est présumé avoir renoncé à acquérir ou restituer le Matériel et le Contrat sera automatiquement prorogé, par dérogation à l'article 1213 du Code civil, d'année en année dans la limite d'une durée maximum de 36 mois aux conditions en vigueur, le nouveau Loyer applicable correspondant au dernier Loyer facturé. En cas de prorogation du Contrat, les stipulations énoncées ci-dessus s'appliqueront à la fin de la période de prorogation.

9.2. Cas d'acquisition du Matériel : Si le Locataire demande à acquérir le Matériel, le prix proposé par le Bailleur, communiqué dans les quinze (15) jours de sa demande, est fixé sur la base de la Valeur de Marché, pour un Matériel de mêmes type et année de fabrication que celui d'origine, en état d'entretien normal. A défaut de contestation dans les dix (10) jours suivant la réception par le Locataire du prix proposé par le Bailleur, le Locataire est réputé avoir accepté ledit prix. A la date de la demande faite par le Locataire, la « Valeur de Marché » correspond au prix déterminé entre un acheteur dûment informé et disposé à acheter le Matériel sans aucune contrainte et un vendeur dûment informé et disposé à vendre sans aucune contrainte. Cependant le prix sera déterminé en fonction des éléments suivants : a/ une estimation de l'état du Matériel sera faite chez le Locataire ; b/ le Matériel devra être restitué conformément aux conditions visées à l'article 10 ; c/ tous les coûts liés à la désinstallation, au déplacement et à la mise en route du Matériel seront inclus dans le prix. Il est précisé que le transfert de propriété sera subordonné au paiement et encaissement effectif du prix complet au plus tard à la date d'expiration de la location, les risques demeurant à la charge du Locataire.

9.3. Prorogation du Contrat : A défaut d'acquiescer le Matériel ou d'avoir accepté le prix offert par le Bailleur en application de la procédure visée à l'article 9.2 ci-dessus, le Locataire doit indiquer au Bailleur s'il restitue le Matériel, ou s'il proroge le Contrat comme ci-dessus ; faute de notification, le Locataire est présumé avoir renoncé à restituer et le Contrat sera automatiquement prorogé conformément à l'article 9.1. des présentes.

9.4. Sanction pour inexécution : En cas d'inexécution par le Locataire de ses obligations, notamment de paiement de tout Loyer dû, les options dont il bénéficie ci-dessus sont caduques de plein droit.

9.5. Mode de notification : Toute notification par le Locataire au Bailleur, notamment pour l'application des stipulations qui précèdent, est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 - FIN DE LOCATION

10.1. Conditions de restitution : Au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la date d'échéance du Contrat, le Locataire doit, à ses frais, mettre le Matériel à disposition du Bailleur en vue : (i) de son inspection par le Bailleur ou toute personne habilitée par lui (ci-après l'« Inspecteur »), étant précisé qu'en tout état de cause le Bailleur dispose de la faculté d'inspection du Matériel pendant toute la durée de la location, et (ii) d'établir un rapport écrit par le Bailleur ou l'Inspecteur, selon le cas, détaillant ladite inspection et l'état du Matériel. En outre, le Locataire doit fournir au Bailleur ou à l'Inspecteur le cas échéant : (i) un inventaire détaillé du Matériel avec indication du modèle et du numéro de série de chaque pièce principale, incluant, sans que cette liste soit limitative, toutes les cartes de circuits imprimés internes, cartes des modules et fonctions du logiciel ; et (ii) une description complète et exacte de l'état du Matériel au jour de la mise à disposition. Si durant ces inspections et examens, l'Inspecteur ou le Bailleur, selon le



cas, considère que le Matériel n'est pas dans l'état mentionné à l'article 10.5 ci-dessous, et que l'un quelconque des éléments du Matériel est défectueux ou que tous travaux de réparation sur le Matériel ont été mal réalisés, alors le Locataire doit, à ses frais, en tout état de cause avant la date d'échéance du Contrat, faire les réparations et remplacements nécessaires, et fournir ensuite un rapport détaillé concernant ceux-ci.

10.2. Modalités de restitution : A l'expiration du Contrat, sous sa responsabilité et à ses frais, le Locataire doit restituer le Matériel sans délai, en tout lieu indiqué par le Bailleur, en France Métropolitaine, dans les conditions de restitution prévues au présent article 10.1.

10.3. Obligation d'effacement des données : Le Locataire s'engage à procéder à l'effacement définitif de toutes les données figurant dans les mémoires et sur les disques et autres supports du Matériel de type informatique. L'utilisation des fonctions classiques d'effacement des systèmes d'exploitation comme la corbeille ou le formatage du disque dur étant insuffisants, le Locataire s'engage à utiliser un logiciel spécifique permettant l'effacement irrémédiable des données par effacements successifs de celles-ci. Le Bailleur pourra obtenir confirmation écrite par le Locataire de l'effacement des données sur simple demande. Les données seront dès lors réputées effacées avant retour desdits Matériels et ni le Bailleur ni le Prestataire ne pourront être considérés comme responsables de l'utilisation par un tiers desdites données si le Locataire n'avait pas effectivement respecté son obligation d'effacement.

10.4. Expertise : Lors de la restitution du Matériel, une expertise du Matériel pourra être exécutée par le Bailleur ou toute personne habilitée par lui, afin de décrire de façon détaillée l'état du Matériel et établir notamment, si nécessaire, poste par poste, un état des dommages sur les Matériels donnant lieu à une facturation de ces dommages au Locataire en application de la grille de dommages jointe.

10.5. Etat du Matériel : Au jour de la restitution, qui a lieu sous la responsabilité du Locataire, le Matériel doit être en bon état et n'avoir subi qu'une usure normale. Tous les frais afférents au démontage, à l'emballage et au transport du Matériel à restituer, notamment les assurances pour le transport, sont à la charge du Locataire et celui-ci devra effacer tout fichier et désactiver toutes applications, logiciels, services ou programmes informatiques susceptibles de contenir des données personnelles telles que définies par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

10.6. Sanctions : Si le Matériel n'est pas restitué à la date d'échéance du Contrat, le Bailleur dispose de la faculté de faire enlever celui-ci en tout lieu où il se trouve, à tout moment, aux frais du Locataire, (incluant notamment tous frais afférents au démontage, à l'emballage et au transport du Matériel). Si le Matériel n'est pas restitué à la fin de la location ou si des travaux de remise en état sont nécessaires, le rendant indisponible, le Locataire est redevable à l'égard du Bailleur jusqu'à restitution effective du Matériel ou exécution des travaux précités, d'indemnités H.T. égales au double du Loyer antérieur et dues selon la même périodicité, toute période commencée étant due en entier, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le Bailleur en raison de l'impossibilité de reprendre possession ou de disposer du Matériel. En cas de non restitution définitive de la part du Locataire, le Bailleur pourra facturer au Locataire, au titre du préjudice subi, le montant indiqué dans la grille figurant en Annexe 1, à titre de cession.

10.7. Période d'entreposage : Nonobstant les stipulations de l'Article 10.6 qui précède, le Bailleur dispose en tout état de cause de la faculté d'exiger du Locataire qu'il conserve le Matériel parfaitement opérationnel, à ses frais et sous sa responsabilité, dans ses locaux, pendant une période minimum de quatre-vingt-dix (90) jours, aux fins de démonstration et d'inspection par des acheteurs potentiels. Le Locataire s'interdit d'utiliser le Matériel pendant toute cette période.

Article 11 - TAXES - FRAIS - AMENDES

Le Locataire supporte seul les taxes, frais (y compris les frais d'inscription au greffe) et impôts (T.V.A., etc...) qui pourraient être dus au titre de la location, qu'ils soient à la charge du Bailleur propriétaire ou du Locataire ; à cet effet le Locataire s'engage également à effectuer au profit du Bailleur tout paiement complémentaire au titre des Loyers de telle sorte que le Bailleur perçoive des Loyers nets de toute retenue à la source éventuellement applicable. Leurs variations éventuelles en cours de location seront répercutées sur le Locataire. Il doit régler les amendes et contraventions entraînées par négligence ou par l'inobservation de la réglementation en vigueur. Il en rembourse le montant au Bailleur si celui-ci en a fait l'avance.

Article 12 - CESSIION – TRANSFERT

12.1. Cession par le Locataire : Le Locataire ne peut céder ou transférer ses droits et/ou obligations au titre du Contrat sans le consentement écrit et préalable du Bailleur. Lorsqu'une telle opération aura été effectuée avec le consentement du Bailleur, le Locataire demeurera garant solidaire vis-à-vis du Bailleur de l'exécution par le bénéficiaire ou le cessionnaire de toutes les obligations du Locataire aux termes du Contrat.

12.2. Cession par le Bailleur : Le Locataire reconnaît irrévocablement au Bailleur le droit de transférer la propriété du Matériel et/ou de céder le Contrat ou tout ou partie des droits, en particulier de créance, à tout tiers avec faculté de substitution.

12.3. Titrisation : Les créances résultant du Contrat pourront également être cédées à un organisme de titrisation (articles L. 214-168 et suivants du Code monétaire et financier). Conformément à l'article L. 214-172 dudit Code, le Locataire est averti que tout ou partie du recouvrement des sommes dues pourra être confié à une autre entité désignée à cet effet.

Article 13 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

13.1 Les données personnelles que le Locataire peut être amené à communiquer seront traitées en conformité avec la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement général sur la protection des données (UE 2016/679) du 27 avril 2016. Le Bailleur est conduit à traiter, de manière automatisée ou non, des données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent Contrat et il est à ce titre responsable du traitement. Les informations recueillies sur des personnes physiques (salariés, prestataires, signataires, dirigeants, actionnaires, bénéficiaires effectifs, administrateurs, mandataires salariés, etc. et le cas échéant les garants) dans le cadre des relations avec le Locataire concernent entre autres les informations relatives à l'identité ou aux coordonnées des personnes physiques liées directement ou indirectement au Locataire (personne morale). Si les données personnelles ont été transmises par un tiers, il lui incombera d'informer ces personnes physiques de la politique de confidentialité ici décrite.

13.2 Les traitements réalisés ont principalement pour finalités la gestion de la relation contractuelle, l'octroi de financement, la gestion de la relation commerciale et des produits et services souscrits, la personnalisation de notre relation y compris la prospection et l'animation commerciale, la réalisation d'études statistiques, le recouvrement, l'évaluation du risque de crédit, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la gestion des incidents ainsi que la mise en œuvre des obligations légales et réglementaires.

13.3 Les données personnelles seront conservées pour la durée strictement nécessaire à la gestion de la relation professionnelle, à la bonne exécution de nos prestations, tout en respectant les contraintes légales et réglementaires en matière de prescription.

13.4 Toutes les précautions utiles sont prises pour assurer la sécurité et la confidentialité de ces données personnelles, notamment pour empêcher leur perte, leur destruction ou accès par des tiers non autorisés. Les données personnelles protégées par le secret professionnel auquel est tenu le Bailleur conformément aux dispositions des articles L.511-33 et suivants du Code monétaire et financier. Elles pourront être partagées avec les établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient le Bailleur ainsi qu'avec ses partenaires, garants, courtiers et assureurs, prestataires, dans les limites nécessaires à l'exécution des finalités décrites ci-dessus. A l'occasion de certaines opérations, les informations personnelles peuvent faire l'objet d'un transfert vers un pays hors Union Européenne avec un niveau de protection adéquate ou dans le cadre d'une convention précisant le niveau de garanties et de protection.

13.5 Conformément à la réglementation susvisée, le locataire dispose (i) d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement, ainsi que (ii) du droit à la portabilité de ses données à caractère personnel et (iii) du droit à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver sa demande, de s'opposer à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Pour exercer l'un de ces droits, le Locataire peut écrire à Monsieur le Délégué à la protection des données, 63, chemin Antoine Pardon, 69814 TASSIN Cedex. Le Locataire a enfin le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

13.6 Par la signature des présentes, le Locataire consent à la collecte, au traitement et à la communication tels que ci-dessus énoncés des informations le concernant. Dans l'hypothèse où le Locataire est une personne morale, ce dernier s'engage auprès du Bailleur à informer toutes personnes physiques dont les données personnelles seraient traitées dans le cadre du présent article d'un tel traitement et obtenir leur consentement préalable à tout traitement de données personnelles envisagé dans l'article. Lorsque le consentement a été donné, il pourra toujours être retiré dans les conditions décrites ci-dessus. Consulter notre charte internet Sécurité et gestion des données personnelles : <https://www.ccls-leasing.fr/fr/pdf/charte-securite.pdf>

Article 14 - COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Toutes les informations formelles tant sur le Contrat, le Matériel, le Locataire et les notifications faites au Bailleur au titre du Contrat, ainsi que toutes les réclamations, doivent être faites par message électronique à l'adresse service-client@cmlleasing.fr ou via le site www.espaceclients.ccls-leasing.fr ou par lettre simple à l'attention de CCLS – Direction Relation Client – TSA 63001 - 92099 LA DEFENSE Cedex. Une réponse sera apportée à toutes les réclamations dans un délai n'excédant pas deux mois.

Article 15 – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION - APPLICATION DES SANCTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

Le Bailleur vérifiera, tant avant l'entrée en relation d'affaire que tout au long de celle-ci, (i) que le Fournisseur, le Locataire, leur mandataire et le/les bénéficiaire(s) économique(s) de la relation d'affaire ne relèvent d'aucune disposition française ou européenne qui réprime le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, ou d'une ou plusieurs sanctions internationales, ainsi que de (ii) la cohérence et le contexte de la mise en place du Contrat. Il est également tenu de vérifier leur situation financière et l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaire. En conséquence, Le Locataire s'engage à donner, à première demande du Bailleur, toutes informations et tous justificatifs que ce dernier estime raisonnablement nécessaires au respect de ses propres obligations. A défaut, le Bailleur pourra être amené à refuser la mise en place du Contrat et/ou résilier le Contrat dans les termes de l'article « Résiliation ».

Article 16 - DECLARATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire déclare et garantit par les présentes au Bailleur que, à la date des présentes et à tout moment pendant l'exécution du Contrat :

- a/ le Locataire est valablement constitué, a le pouvoir et la faculté de conclure et exécuter le Contrat ; on ce compris tout acte ou document signé en relation avec ce dernier et notamment toute sûreté, délégation ou garantie (les « Documents ») ; il remplit les conditions requises pour la conduite de ses affaires, en tout lieu, et bénéficie à cet effet de toutes les autorisations dans toutes les juridictions nécessaires ;
- b/ la signature et l'exécution par le Locataire des Documents ont été dûment autorisées par tous organes sociaux compétents du Locataire et que les signataires de ces Documents au nom et pour le compte du Locataire bénéficiaires des pouvoirs nécessaires pour le faire. Il n'existe aucune poursuite ou procédure en cours ou sur le point d'être engagée qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur ses capacités à s'acquitter de ses obligations ;
- c/ les Documents lient et lieront valablement le Locataire et pourront faire l'objet d'une exécution forcée conformément à leurs termes ;
- d/ ni la signature du Contrat, ni l'exécution des obligations qui en découlent n'est contraire à une stipulation quelconque de ses statuts, à son objet social, à une disposition législative ou réglementaire applicable au Locataire, à une stipulation d'un contrat ou engagement auquel le Locataire est partie ou à une décision administrative, arbitrale ou juridictionnelle qui lie le Locataire ;
- e/ tous les renseignements fournis par le Locataire, et notamment ses derniers comptes publiés au vu desquels le Bailleur s'est fondé pour accepter la mise en place du Contrat sont sincères et exacts à tous égards et donnent une image fidèle de la situation du Locataire à la date à laquelle ils ont été fournis ;
- f/ le Locataire s'engage à notifier immédiatement par écrit au Bailleur tout changement significatif à compter de la date de signature du Contrat concernant l'un quelconque des points énoncés au présent article et notamment les renseignements fournis par le Locataire ;
- g/ si le Locataire est un acheteur public (administration, collectivité locale, établissement public), il déclare avoir respecté toutes les obligations lui incombant conformément au Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, notamment en matière de publicité ; et
- h/ il s'engage à n'utiliser le Matériel que pour ses propres besoins professionnels.

Article 17 - DROIT APPLICABLE - JURIDICTION

Le Contrat est régi par le droit français. Sous réserve des dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou à l'exécution du Contrat et de ses suites.

En autant d'exemplaires que de parties.



Grille de dommages

% Montant financé du matériel

a) Montant financé du matériel						
Durée contrat (mois)	Inférieure ou égale à 24 mois	Supérieure à 24 mois	Inférieure ou égale à 24 mois	Supérieure à 24 mois	Inférieure ou égale à 24 mois	Supérieure à 24 mois
Typologie	Iphone		Ipad		Mac, iMac	
GRADE A						
Bon état : L'ensemble des fonctionnalités du matériel et de ses périphériques fonctionne. L'aspect physique est irréprochable (bon état de conservation, pas de touche manquante, pas de trace de choc...). Le manuel utilisateur, les câbles et la boîte sont présents.						
GRADE B						
État moyen : Les principales fonctionnalités de l'appareil fonctionnent. L'état physique est correct. Le cas échéant, l'appareil est livré avec son système d'exploitation qui se charge en mémoire. Il n'y a pas l'emballage d'origine et de notices.						
Ecran	13%	8%	16%	12%	15%	13%
Back Cover / Chassis	12%	7%	16%	12%	15%	13%
GRADE C						
Mauvaise état : Le matériel ne fonctionne pas, a subi des dégradations importantes ou ne dispose plus des câbles, de l'alimentation, effacement données impossible, matériel bloqué.						
Non Fonctionnel*	45%	27%	59%	29%	39%	33%
Ecran	24%	14%	28%	21%	26%	22%
Back Cover / Chassis	22%	14%	28%	21%	26%	22%
Non Restitution	55%	34%	47%	34%	44%	37%
Batterie	65 €	65 €				

*% maximum appliqué au montant financé par matériel

Indemnité d'utilisation pour non restitution à la date demandée	Le Locataire est redevable à l'égard du Bailleur d'une indemnité d'utilisation, selon la périodicité de Loyers convenue, égale au double du montant du Loyer antérieur jusqu'à restitution effective du matériel, toute période commencée étant due en entier, et ce sous réserve de tout autre dommage intérêt en réparation du préjudice subi par le Bailleur.					
---	--	--	--	--	--	--

